



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/163/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

תובע	1	ברק חיים, שילה 13, אשקלון
	נגד	
נתבעים	1	בן דוד שושנה, באמצעות ב"כ: עו"ד אביב אורי הבנאים, אשדוד טל': 0523926092 פקס: 0774100363
	2	אמיתי יעקב, שילה 13, אשקלון
	3	ויסמן עידו שלום, שילה 13, אשקלון
	4	סלבוב מריה, שילה 13, אשקלון
	5	טייב איבונה, שילה 13, אשקלון
	6	קיסו אילנה, שילה 13, אשקלון

פסק דין

עניינה של התביעה שלפני היא בשאלה האם הוא זכאי התובע להחזר הוצאות שהוציא, לדבריו, בגין תיקון שבצע בקירות החיצוניים של הבית המשותף. התביעה הוגשה כנגד חלק מבעלי הדירות שסירבו להשתתף בעלות התיקון.

- ענייננו בבית המשותף ברחוב שילה 13 באשקלון הבית המשותף כולל 10 דירות (להלן: "הבית המשותף"). יש לציין כי טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים ורשום בפנקס הזכויות כגוש 2869 חלקה 10.
- התובע הוא בעליה של דירה מס' 5 בקומת הקרקע.
- הנתבעים לפי סדר הופעתם ועפ"י כתב התביעה הם בעלי דירות 1, 2, 3, 4, 6 ו-8.
- שניים מבעלי הדירות (דירות 4 ו-7) שילמו לתובע 1,600 ₪ כל אחד טרם הגשת התביעה אך רק בעלי דירה 4, היא הנתבעת 4 נכללה בגדר התביעה.
- לא הובהר במהלך ניהול ההליך מדוע לא נכללו בגדר התביעה בעלי דירות 9 ו-10.

עילת התביעה, היקף העבודות ועלותן.

- עפ"י כתב התביעה, אריחי קרמיקה המצפים את הקירות החיצוניים של הבניית המשותף החלו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/163/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- לנשור ולהתרסק על המרפסות של דירות 10 ו-9 וכן על הגינה הצמודה לדירת התובע.
7. טוען התובע כי נאלץ לבצע לשכור שירותי בעלי מקצוע לשם בצוע התיקונים בקירות החיצוניים של הבית המשותף, לרבות שכירת מנוף לצורך בצוע התיקונים הנדרשים בקומות הגבוהות.
 8. התובע העמיד את סכום תביעתו ע"ס של 19,000 ₪.
 9. לכתב התביעה צורפה הצעת מחיר מאת "תריסי גולן" מיום 17.5.23 לבצוע עבודות לפירוק גג "פלרופ ישן" בסכום של 11,170 ₪+מע"מ; הצעת מחיר בכתב יד על נייר חלק ללא פרטים מזהים נמסרו לבצוע עבודות מנוף, ביטוח לעובדים, חומרים ועבודה בסכום כולל של 8,380 ₪; כן צורפה חשבונית מיום 27.4.24 עבור חומרי עבודה בסך 600 ₪ מאת כל מתכת עדן בע"מ, וחשבונית מיום 28.4.23 מאת יצחק בן שבו מנופים והובלות בע"מ עבור עבודת מנוף בסך של 4,680 ₪.

תמצית טענות ההגנה

10. התובע לא פנתה אל נציגות הבית המשותף בדרישה לכנס אסיפה של בעלי הדירות קודם לבצוע העבודות ושכירת בעלי המקצוע, בה נדרש היה להחליט על עצם הצורך בבצוע עבודות התיקון ועל היקף העבודות ועלותן.
11. עוד צוין כי הנתבעים 3 ו-5 כבר לא היו בעלי הדירות בתקופה הרלבנטית וכי הנתבעת 4 שילמה לתובע סך של 1,600 ₪ טרם הגשת התביעה ובכל זאת נכללה בה, בעוד שבעליה של דירה 7, בנימין מרילצ'ווילי, אשר אף הוא שילם לתובע סך של 1,600 ₪, לא נכלל בתביעה.
12. התובע לא נתן לנתבעים הזדמנות להבין האם אכן יש ליקויים הדרושים טיפול, מה היקפם ולא אפשר להם להציג הצעות מחיר מטעמם טרם החליט על דעת עצמו לבצע את תיקונים כראות עיניו.
13. התובע הציג הצעות מחיר מנופחות ביחס להיקף העבודה הנדרש אשר נסמכות על הצעות מחיר בכתב יד, חלקן ללא פרטי זיהוי. לא היה כל צורך בהחלפת גג הסנטף שמעל חצרו.
14. ההוצאות בגין הגיש התובע חשבוניות המוכיחות תשלום בפועל הם בסך של 5,280 ₪ בלבד.

החליטים בתיק

15. ביום 20.1.25 התקיים בפני דיון בעמד התובע, הנתבעים ושני בעלי דירות שלא נכללו בתביעה, וב"כ הנתבעים.
16. לאחר שנשמעו טענות הצדדים מצאתי לנכון להפעיל את סמכותי מכח תקנה 63(ב)(14) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ולגבות עדות מאת התובע ומאת שניים מהנתבעים שנכחו בדיון.
17. עוד אציין כי מצאתי להפעיל את הסמכות המוקנית לי מכח סעיף 75(א) לחוק המקרקעין,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/163/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תשכ"ט-1969 ולא לקיים דיון הוכחות נפרד ולהכריע בתביעה על סמך המסמכים שהוגשו לפניו, טענות הצדדים בדיון והעדויות שנגבו על ידי.

דיון והכרעה

18. **אקדים אחרית לראשית ואומר כי לאחר ששמעתי את העדויות בתיק זה ושקלתי את טענות הצדדים, סבורני כי דין התביעה להדחות. להלן יפורטו טעמי.**

19. עוד בטרם אידרש לדון בתביעה גופה מקובלת עלי טענת הנתבעים כי יש למחוק על הסף את התביעה כנגד הנתבעים 3 ו-5 שכן אלו לא היו בעלי דירות במועד הרלבנטי. טענה זו אושרה בדיון שהתנהל לפני מפי גב' סהר בן נתן, אשר רכשה את דירתה מהנתבעת 5 לפני כ-4 שנים, ומפי אולג גרסטייב אשר רכש דירתו מאת ויסמן שלום לפני שנים ארוכות.

20. אשר על כן דין התביעה נגד נתבעים 3 ו-5 להימחק על הסף.

לגופו של עניין

21. ככלל, זכותו של בעל דירה לפנות בדרישה לנציגות הבית שתבצע תיקון ליקוי ברכוש המשותף הפוגע בדירתו קבועה [\(בסעיף 3א\)](#) לתקנון המצוי שבתוספת [לחוק המקרקעין](#), התשכ"ט-1969: "בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה".

22. [ברע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא](#), (פורסם בנבו, 14/12/17), (להלן: "עניין חיים") נקבע כי: "הטיפול במקרים בהם אחד הדיירים בבית משותף הוציא מכיסו הוצאות לצורך תיקון ליקויים ברכוש משותף, מחייב התייחסות למסגרת של דיני בתים משותפים. על הדייר הבודד להכיר במעמדה של נציגות הבית המשותף. אם לא כן, ירוקן מנגנון זה מתוכן. על רקע זה אין להשלים עם מצב בו איש הטוב בעיניו יתקן".

23. משכך, נקבע בפסק הדין בעניין חיים לעיל, כי על מנת שבעל דירה יזכה לשיפוי בגין הוצאותיו, עליו לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:

א. מדובר בליקוי ברכוש המשותף של הבית שהיה מוטל על נציגות הבית המשותף לתקנו על חשבונה.

ב. נערכה פניה לנציגות הבית המשותף בדרישה לתיקון הליקוי, וסירובה לתקן.

ג. עיכוב שהיה נגרם בגין פניה למפקח על רישום מקרקעין היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי.

ד. אי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של בעל הדירה לעשות שימוש בדירתו.

ה. תיקון הליקוי ברכוש המשותף בצורה נאותה.

ו. שיפוי בגין הוצאות סבירות שהוצאו לצורך תיקון הליקוי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/163/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. פסק הדין בעניין חיים הרחיב את רשימת התנאים שגובשו בפסיקות קודמות (ראו: [ע"א \(י-ם\) 179/84, רוס נ' חפציבה חברה לבניין ועבודות פיתוח בע"מ](#), [פורסם בנבו] פ"ד תשמ"ה(3) 418. [ע"א \(מחוזי י-ם\) 6403/05 ביטון נ' דיירי הבית המשותף](#), (נבו, 15/2/06) ואומץ בפסיקות מאוחרות יותר (ראו עש"א 34810-10-18 (ת"א) רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב, פסקה 17 (נבו, 15.4.19); (חי') 504/20 לייבוביץ נ' רונן (נבו, 14.12.21); (ב"ש) 127/18 סלמנוביץ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב וינגייט 55, באר שבע (נבו, 21.7.20);

מן הכלל אל הפרט

25. הצדדים היו חלוקים בפני על כל אחד מרכיבי העילה שעל התובעת לבסס על מנת לזכות בתביעתה, לרבות בשאלה אלו עבודות בוצעו בפועל ומה היקף עלותן.

26. התובע נשאל מדוע לא תבע את נציגות הבית המשותף וטען כי כך עשה עת תבע את מר מכלוף. דא עקא, התובע נתפס לידי טעות בסוברו כי מר מכלוף נכלל בגדר כתב התביעה. זאת ועוד, נוכח עדויות שושנה בן דוד ואילנה קיסו שוכנעתי כי מר מכלוף מעולם לא נבחר לכהן בנציגות הבית המשותף, למצער, לא בחמש השנים שקדמו להגשת התביעה. מהעדויות עולה כי גב' בן דוד שימשה כנציגות הבית המשותף עד לפני כארבע שנים בעקבות פסק הדין שניתן ביום 3.1.2021 בתיק 2/89/2019. עוד שוכנעתי כי מר יצחק פינטו שימש כנציגות מטעם בעלי הדירות במשך כשנתיים עד שסיים כהונתו בעקבות כניסתה של חברת ניהול ותחזוקה לבית המשותף. לטעמי אין כיום נציגות שנבחרה כדין לייצוג בעלי הדירות וטוב יעשו אם יכנסו אסיפה בה תיבחר נציגות מטעמם כדת וכדין אשר תהיה הגורם המקשר בין בעלי הדירות לבין חברת הניהול והתחזוקה וכן תשמש כתובת למי מבעלי הדירות שבפיהם טענות בדבר ליקויים ברכוש המשותף הדרושים תיקון.

27. בעניינו, יש החליף את המונח "נציגות" במונח "בעלי הדירות". בהעדר נציגות לא פטורים בעלי הדירות מחובתם לתחזק באופן שוטף וברמה הנהוגה והעדכנית את הבית המשותף, קרי את כל המתקנים, הגג, הגינה, המקלט, הקירות החיצוניים וכיוב' המוגדרים כרכוש משותף, וכן לתקן כל ליקוי אשר אי-תיקונו גורם או עשוי לגרום לנזק לדירה בבית המשותף או לרכוש המשותף עצמו. ויוזכר כי הנציגות היא זרועה המבצעת של האסיפה הכללית, קרי כלל בעלי הדירות, ואלו נדרשים ממילא לממן מכיסם את כל עבודות התחזוקה והתיקון שמחובות הנציגות לבצע.

אשר על כן, אבחן להלן האם עלה בידי התובע להוכיח את התנאים דלעיל לקבלת שיפוי מאת הנתבעים:

האם מדובר בתיקון ברכוש המשותף שהיה על בעלי הדירות לתקנו?

28. אין מחלוקת כי הליקוי הנטען ע"י התובע בקירות החיצוניים מהווה רכוש משותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/163/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. אני נכון גם לקבל טענת התובע כי נשירת אריחים המצפים את הקיר החצוני של הבית המשותף מהווה ליקוי ברכוש המשותף שעל הנציגות/כלל בעלי הדירות לתקן.

30. יחד עם זאת חלק משמעותי מהעבודות בגין דורש התובע השתתפות מיתר בעלי הדירות הן עבודות שלא בוצעו כלל ברכוש המשותף אלא ברכושו הפרטי, קרי בגג הסנטף שמעל גינתו אשר ניוזק, לדבריו, בשל נפילת אריחים עליו. יש לציין כי התובע לא ידע להשיב על שאלתי כיצד גיבש את סכום התביעה וטען כי הכל כתבו בנספחים שצירף. עיון בנספחים שצורפו לכתב התביעה מגלה הצעת מחיר לתיקון גג הסנטף בעלות של 11,170 ₪. עלות זו עניינה בנזק שנגרם לדירתו של התובע ואינה מהווה תיקון נדרש ברכוש המשותף. יתרה מזו, המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך כלל לדון בתביעה לפיצוי כספי שעילתה בדיני הנזיקין. באפשרות התובע להגיש תביעה נגד הנציגות בגין הנזק שנגרם לרכושו הפרטי בשל הליקוי הנטען ברכוש המשותף וזאת לפני הערכאה המוסמכת.

31. אם כן, העבודות היחידות בגין רשאי היה התובע להגיש תביעתו הן העבודות לבצוע תיקונים בקיר החיצוני, הכוללות את העבודה עצמה, חומרים ביטוח ועלות מנוף – כמפורט בנספח י"ב לכתב ההגנה שצורף גם לכתב התביעה. **היקף העלות של עבודות אלו מסתכם ב- 8,380 ₪ בלבד.**

32. כבר בשלב זה ניתן לקבוע כי נוכח העובדה כי הנתבעת 4 שילמה לתובע 1,600 ₪, הרי שחלקה ההיפותטי בעלות ההוצאות שרשאי התובע לבקש שיפוי עבורן במסגרת התביעה דנן, עומד ע"ס של 838 ₪ בלבד. מכאן שכבר בשלב זה ניתן להורות על דחיית התביעה נגד נתבעת 4. לא ניתן הסבר מדוע נתבעת זו נכללה בכתב התביעה אך לא נכלל בעלי דירה 7, שאף הוא שילם לתובע 1,600 ₪.

האם נעשתה פניה לבעלי הדירות בדרישה לתיקון הליקוי ובעלי הדירות סירבו לתיקון?
33. התובע היה ער לכך שטרם יבצע בעצמו את העבודות הדרושות, לשיטתו לפחות, לתיקון ליקויים ברכוש המשותף, עליו לדרוש כינוס אסיפה של בעלי הדירה ובהעדר נציגות לכנסם בעצמו.

34. התובע טען ואף העיד כי טרם בצוע העבודות כינוס אסיפה של בעלי הדירות. התובע לא ידע למסור מועד כינוס האסיפה ופרטים נוספים. מנגד טענו הנתבעים וכן העידו בן דוד וקיסו כי לא כונסה מזה תקופה ארוכה טרם הגשת התביעה כל אסיפה, לא כל שכן אסיפה בה העלה התובע את טענותיו לעניין ליקויים ברכוש המשותף.

35. יש לציין כי התובע העיד על עצמו כי הוא פגוע ראש ונכה משרד הביטחון והתרשמותי הבלתי אמצעית מטענותיו ועדותו בפני הינה כי זכרונם אינו תקין ולא ניתן כלל וכלל להסתמך על טענות שהתובע מעלה בהסתמך על זכרונם כאשר אין בידו להציג עדות תומכת או מסמכים בכתב התומכים בטענותיו. מצאתי לקבל דברי הנתבעים, אשר נתמכו בעדות בן דוד וקיסו, כי לא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/163/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התקיימה כל אסיפה בה עלו טענותיו של התובע בנוגע לנזק שנגרם לו ולצורך לתקן את הרכוש המשותף ואף לא נעשתה על ידו כל פנייה בכתב או בעל פה אליהם קודם לבצוע העבודות ואף קודם להגשת התביעה.

36. הגעתי למסקנה כי לתובע אצה הדרך להוציא לפועל את העבודות וזאת על דעתו בלבד ובטרם ניתנה כל הזדמנות ליתר בעלי הדירות לבחון טענותיו ולגבש פתרון מוסכם.

האם עיכוב שהיה נגרם בגין פניה למפקח על רישום מקרקעין היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי?

37. התובע לא פירט בתביעתו את לו"חות הזמנים המדויקים והרלבנטיים לביסוס תביעתו, דהיינו, המועד בו נפל על הגגון שמעל גינתו, או על הגינה עצמה, אריח שנשר מהקיר החיצוני; המועד בו פנה לכאורה לנציגות, או ליתר בעלי הדירות; ומועד כינוס האסיפה לה טען. לא ניתן אם כן לקבוע כמה זמן חלף מאז אירוע הנזק ועד למועד בו הזמין התובע הצעות מחיר ומועד בצוע העבודות קרי במהלך חודש מאי 2023.

38. מובן לכל כי פניה לערכאה זו בהליך משפטי היתה אורכת זמן כטבעו של הליך משפטי אך זוהי, כאמור, דרך המלך בה נדרש בעל דירה לצעוד לאחר שהתגלה לו כי נדרשים תיקונים ברכוש המשותף אשר אי תיקונים פוגע, או עלול לפגוע בדירתו.

39. התובע לא הרים את הנטל להוכיח כי היה נגרם לו נזק בלתי הפיך, או החמרה של נזק לדירתו לו היה מגיש תביעה למתן צו עשה לתיקון הליקוי ברכוש המשותף במקום לתקן בעצמו את הליקוי הנטען.

האם התיקון היה מחויב המציאות ואי ביצוע התיקון בהקדם היה פוגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של בעל הדירה לעשות שימוש בדירתו?

40. שאלה זו חופפת במידה את רבה את השאלה שנדונה לעיל ואין צורך להכריע בה.

41. מכל מקום אני סבור כי התובע לא הרים את הנטל גם להוכחת תנאי זה.

האם בוצעו התיקונים בצורה נאותה ומדובר בהוצאה סבירה נוכח הדרוש?

42. נוכח קביעותי ד'לעיל איני נדרש לבחון האם התיקונים ברכוש המשותף בוצעו בצורה נאותה, או לשאלה האם ההוצאות שהוצאו על ידי התובע לצורך תיקון הליקוי הן הוצאות סבירות ונדרשות, וזאת בהתייחס לעלות העבודות שבוצעו ברכוש המשותף בלבד, כפי שפורט לעיל. אולם מצאתי לנכון להעיר כי סכום ההוצאות שהוציא התובע, אשר ניתן היה להכיר בסבירותו, לו היתה מתקבלת התביעה, אינו יכול לעמוד גם על סכום התביעה המתוקן ע"ס של 8,380 ₪, שכן התובע לא המציא ולו אסמכתאות לכאורה כי מלוא סכום זה שולם בפועל. התובע צירף לכתב התביעה שתי חשבוניות בסכום כולל של 5,280 ₪ בלבד בגין עבודות התיקון עצמן ועלות המנוף. לטענתו יתרת הסכום שולמה במזומן אך לא עלה בידו להוכיח זאת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/163/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ידע כל בעל דירה הסבור כי נגזר עליו לבצע תיקונים דחופים והכרחיים ברכוש המשותף על חשבוננו, כי כל תשלום שברצונו לקבל בגינו שיפוי מיתר בעלי הדירות או הנציגות, עליו לתמוך בחשבונית מס כדין ובקבלה או אסמכתא אחרת כי החשבונית נפרעה על ידו.

43. לו היתה נכונות לפשרה מטעם הצדדים הייתי ממליץ בדיון כי בעלי הדירות שטרם שילמו דבר לתובע דנן יישאו כ"א בסך של 530 ₪ שהרי מדובר בסכום פעוט שאין הגיון לנהל בגינו הליך משפטי. ברם נכונות כזו לא נצפתה מצד אף אחד מהצדדים.

לסיכום:

44. התובע לא הרים את הנטל המוטל עליו בתביעה מסוג זה להוכחת כל התנאים המצטברים, כפי שנקבע בפסיקת בתי המשפט ופסיקת המפקחים על רישום מקרקעין, על מנת שיהיה זכאי לשיפוי מאת הנתבעים הרלבנטיים עבור הוצאות שהוציא לתיקון הרכוש המשותף.

45. לאור כל האמור לעיל אני מורה על מחיקת התביעה נגד הנתבעים 3 ו-5 ודחיית התביעה נגד הנתבעים 1, 2, 4 ו-6.

הוצאות משפט:

25. כתב הגנה אחד הוגש בשם כל הנתבעים באמצעות גו"ד.

26. הנתבעים 3, 4 ו-5 לא טרחו להתייצב לדיון אליו זומנו ועל כן אני מורה כי התובע ישלם לכל אחד מהם הוצאות משפט בסך 950 ₪.

27. אשר לנתבעים 1, 2, ו-6: אלו התייצבו לדיון ועל כן יישא התובע בהוצאות בסך של 1,200 ₪ לכל אחד מהם.

ההוצאות ישולמו תוך 30 יום ממועד המצאת פסה"ד לידי התובע.

ניתן ביום 2222 February 2026 ינואר 2025, כ"ב טבת תשפ"ה, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין